

**ATTO DI REGOLAMENTAZIONE
EX ART. 7, comma 7, CCNL ISTRUZIONE E RICERCA – TRIENNIO 2016-2018
DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELL'INAPP**

ANNUALITA' 2019

SDG

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno 2.7.2020 presso l'INAPP in Roma:

la delegazione di parte pubblica, composta da:

Prof. Sebastiano Fadda

Presidente

Dr. Santo Darko Grillo

Direttore Generale



in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31.10.2018 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, sono state previste le risorse per il trattamento accessorio del personale di ruolo;
- visto il D.Lgs. 25.9.2016 n. 218, ed in particolare l'art. 9 per la regolamentazione delle modalità di programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'art. 7 del medesimo decreto e per il calcolo del costo medio di riferimento per le assunzioni di personale;
- visto l'art. 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"), D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, che, al primo comma, individua criteri, requisiti e modalità per disporre assunzioni a tempo indeterminato di personale precedentemente in forza a tempo determinato al fine di "superare il precariato";
- visto l'art. 1, co. 811, Legge 27.12.2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con cui *"al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"*;
- tenuto conto che le risorse di cui all'art. 1, co. 811, L. n. 205/2017 sono state individuate, sulla base del costo medio di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 218/2016, tenendo conto anche del costo del trattamento accessorio del personale da assumere ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs n. 75/2017;
- vista la nota prot. n. 9731 dell'8.10.2018 (ns. prot. n. 0007195 dell'8.10.2018) con cui il Ministero del Lavoro ha disposto per il 2019 l'incremento del contributo istituzionale in favore dell'Istituto in attuazione dell'art. 1, co. 811, L. n. 205/2017;
- visto la Determina n. 228 del 5.6.2019, con cui l'INAPP ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato, in attuazione dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, co. 811, L. n. 205 del 27.12.2017, di n. 59 dipendenti precedentemente in forza con rapporto di lavoro a tempo determinato, in funzione delle disponibilità incrementali al contributo istituzionale riconosciute;
- visto quanto previsto dall'art. 11 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"), co. 1 e 2, D.L. 14.12.2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con

modificazioni dalla L. 11.2.2019, n. 12, in ordine alle ipotesi di non operatività del limite di cui all'articolo 23, co. 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, tra cui quella relative alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

- vista la Relazione tecnico-finanziaria congiunta di INAPP ed ANPAL (trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 001367 del 22.2.2019) con cui è stata determinata, in funzione del valore medio riproporzionato dei singoli livelli di inquadramento del personale (livelli IV-VIII), la quota parte del fondo accessorio 2016 da riconoscere agli stessi enti ai fini della costituzione del fondo accessorio per le annualità successive al 2017;
- tenuto conto che il valore medio riproporzionato dei singoli livelli di inquadramento del personale, come indicato nella succitata relazione, è stato parimenti assunto a base di riferimento per il calcolo dell'incremento delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alle stabilizzazioni effettuate nel 2019 ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017;
- visti i calcoli del valore del costo medio del personale inquadrato nei livelli I-III elaborati sulla base del Conto Annuale 2016 e condivisi con il Collegio dei Revisori ai fini del calcolo, in conformità all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, del limite di spesa per l'Indennità Oneri Specifici a seguito del passaggio ad ANPAL di parte del personale INAPP inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo;
- tenuto conto che anche il valore del costo medio dei singoli livelli di inquadramento del personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo è stato assunto a base di riferimento per il calcolo dell'incremento delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alle stabilizzazioni effettuate nel 2019 ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017;
- visto che l'INAPP, proprio in attuazione dell'art. 1, co. 811, L. n. 205 del 27.12.2017, ha per il 2019 e per gli anni successivi la disponibilità di risorse stabili aggiuntive appositamente trasferite sul proprio bilancio per finanziare il costo del personale che, precedentemente a tempo determinato, è stato stabilizzato nel giugno del 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, comprensivo sia degli importi stipendiali sia del trattamento accessorio;
- visto il CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, triennio 2016-2018, con cui è stato incrementato l'importo, oltre che dell'Indennità di Valorizzazione Professionale, anche dell'Indennità di Ente Annuale;
- considerato quanto previsto dal citato art. 11, D.L. n. 135/2018 in ordine alla deroga del limite di cui all'articolo 23, co. 2, D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 per gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, tra cui il CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018;
- tenuto conto che, in forza delle circostanze sopra richiamate ed in attesa della sua costituzione formale previo il previsto parere del Collegio dei revisori, il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII per l'annualità 2019 è stato fissato in misura pari all'importo di euro 3.184.919,81, al netto degli oneri. Importo questo determinato sommando:
 - o l'importo, pari ad euro 2.117.135,39, corrispondente al valore per il trattamento accessorio per il 2017 appositamente calcolato (*come da Relazione congiunta tecnico-finanziaria INAPP/ANPAL sopra richiamata*) in funzione del valore medio unitario, in relazione al livello e profilo professionale

808-108

del personale non trasferito ad ANPAL a fine 2016, ricavato sulla base delle tabelle del conto annuale 2016;

- l'importo di euro 12.671,58, pari all'incremento dell'indennità di ente annuale discendente dalla sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, triennio 2016-2018;
 - l'importo di euro 705.271,55, pari al valore del trattamento accessorio relativo al valore medio unitario riproporzionato (*come da Relazione congiunta tecnico-finanziaria INAPP/ANPAL sopra richiamata*) dei n. 65 dipendenti stabilizzati nel marzo del 2018, considerati a regime per l'intera annualità 2019;
 - l'importo di euro 348.115,99, pari al valore del trattamento accessorio relativo al valore medio unitario riproporzionato (*come da Relazione congiunta tecnico-finanziaria INAPP/ANPAL sopra richiamata*) dei n. 54 dipendenti (appartenenti ai livelli IV-VIII) stabilizzati nel giugno del 2019, con riferimento al periodo decorrente dalla data della loro assunzione sino al 31.12.2019. Importo questo che, a regime, per gli anni successivi al 2019, quando la quota parte del trattamento accessorio relativo ai n. 54 dipendenti (appartenenti ai livelli IV-VIII) stabilizzati nel corso del 2019 graverà per 12/12 dell'intera annualità, sarà pari ad euro 627.035,32;
 - l'importo dei risparmi della parte variabile di RIA e posizione economica "S" per l'anno 2019 (complessivamente pari ad euro 1.725,30);
- tenuto conto delle successive interlocuzioni avute con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - tenuto conto delle successive trattative intercorse con le OO.SS. e del mancato raggiungimento di un accordo in ordine alla regolamentazione del trattamento accessorio di cui trattasi;
 - visto l'art. 7, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 del 19.4.2018;
 - vista l'Ipotesi di accordo integrativo per il personale non dirigenziale dell'INAPP per l'annualità 2019 sottoscritta dalla sola delegazione datoriale il 22.11.2019 e successivamente trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - vista la nota del 7.1.2020 DFP-0000491-P-07/01/2020 (prot. INAPP n. 0074 del 7.12.2020), con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato, anche alla luce dell'allegato parere positivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 264909 del 24.12.2019, l'approvazione della suddetta ipotesi di accordo, dovendosi ritenere positivamente esperito il controllo di compatibilità economico-finanziaria previsto dall'art. 40 *bis*, comma 2, D.Lgs n. 165 del 2001,

si è deciso di procedere al perfezionamento del presente atto di regolamentazione del trattamento accessorio del personale non dirigenziale dell'Istituto per l'annualità 2019 ai sensi e per gli effetti del citato art. 7, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 del 19.4.2018.



Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.

SEZIONE I – Ricercatori e Tecnologi

Art. 2

Indennità Oneri Specifici e criteri per la relativa ripartizione

La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici (IOS) connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 3.5.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile di Uffici/Strutture/Area/Servizi presso il quale il medesimo dipendente presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di impegno profuso.

Ai fini dell'erogazione dell'Indennità Oneri Specifici, il positivo espletamento delle attività del personale inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo verrà verificato attraverso la presentazione di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel corso del 2019, redatta sulla base del documento allegato alla presente Ipotesi di Accordo e controfirmata per condivisione dal responsabile di riferimento.

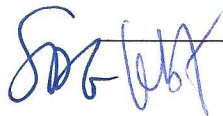
Le Parti convengono, inoltre, che l'Indennità Oneri Specifici verrà erogata con le modalità e nei termini indicati nel documento allegato alla presente Ipotesi di accordo.

Il limite annuo di spesa per la corresponsione dell'IOS per il 2019 è pari, al netto degli oneri, ad euro **450.330,39**. Quest'ultimo importo è stato determinato in conformità alla normativa vigente, tenendo conto dell'incremento (rispetto all'importo di euro 438.246,05 relativo al valore di riferimento per l'annualità 2016 ai sensi dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017), pari ad euro 12.084,34, di cui al valore del trattamento accessorio relativo al valore del costo medio dei n. 5 dipendenti (appartenenti ai livelli I-III, di cui n. 3 al profilo di Ricercatore e n. 2 al profilo di Tecnologo) stabilizzati nel giugno del 2019, con riferimento al periodo decorrente dalla data della loro assunzione sino al 31.12.2019. Tale incremento, per gli anni successivi al 2019, quando la quota parte del trattamento accessorio relativo ai n. 5 dipendenti (appartenenti ai livelli I-III) stabilizzati nel corso del 2019 graverà per 12/12 dell'intera annualità, sarà pari ad euro 21.728,00.

L'importo mensile della IOS in favore del personale inquadrato nei profili di Ricercatore e Tecnologo (livelli I-III) è determinato ad inizio anno secondo il criterio già formalizzato nell'Accordo Integrativo per l'annualità 2017, secondo cui:

il valore del "limite annuo di spesa" (*come certificato annualmente dal Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 40 bis, D.Lgs n. 165/2001*) è suddiviso per il numero del personale in servizio al 1° gennaio calcolato tenendo conto però dei rapporti di lavoro a tempo parziale secondo il criterio del *pro rata temporis* e scomputando, alla stessa data, il personale collocato in comando, fuori ruolo o comunque con oneri non a carico di INAPP, stimando così in via previsionale l'importo annuale massimo da erogare individualmente a titolo di IOS: il risultato viene a sua volta suddiviso per le tredici mensilità in cui l'IOS viene erogata.

Al fine di garantire il rispetto del limite annuo di spesa, prima della erogazione delle due mensilità di IOS previste nel mese di dicembre, l'Amministrazione verifica l'ammontare degli effettivi importi liquidati complessivamente nei primi undici mesi dell'anno per tutto il personale, che potrebbero essere stati influenzati da modifiche intervenute in corso d'anno nel rapporto di lavoro del personale in servizio. In caso di incapienza delle risorse a disposizione, la IOS afferente al trattamento retributivo della tredicesima mensilità e dell'ultimo mese dell'anno è ridotta proporzionalmente per tutti i dipendenti, nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite annuo di spesa complessivo determinato ai sensi della normativa vigente.



Le medesime modalità di calcolo per la determinazione dell'IOS mensile verranno adottate anche per le annualità successive, salva la eventuale rideterminazione del limite annuo di spesa conseguente ad interventi normativi o rinnovi contrattuali.

SEZIONE II – Livelli IV-VIII

Art. 3

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII

Come sopra premesso, il Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII, tenuto è determinato – anche tenendo conto delle stabilizzazioni di cui in premessa - in euro **3.184.919,81**, al netto degli oneri. Tale importo è stato determinato tenendo conto della normativa vigente, nonché del combinato disposto dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 1, co. 811, L. n. 205/2017 e dell'art. 11, D.L. n. 135/2018.

Art. 4

Distribuzione del fondo per l'anno 2019

In applicazione dell'art. 11, co. 2, CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, la somma complessiva, al netto degli oneri, destinata per l'Indennità di ente mensile è pari ad euro **2.190.761,70** (tale importo tiene conto anche della posizione dei dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato nel 2019 ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, a decorrere dalla data della loro assunzione) e per l'Indennità di ente annuale è pari ad euro **484.410,04** (tale importo tiene conto anche della posizione dei dipendenti stabilizzati nel 2019 ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, a decorrere dalla data della loro assunzione, nonché dell'incremento di tale emolumento disposto dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 e della relativa decorrenza).

L'importo dell'Indennità di Ente Mensile è individuato per l'anno 2018, in funzione dei diversi livelli di inquadramento, come da tabella sotto riportata.

Livello	Importo mensile
IV	890,89
V	802,06
VI	682,98
VII	594,16
VIII	505,23

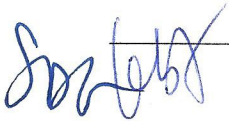
Art. 5

Fondo per la remunerazione di Indennità di responsabilità e di Indennità di posizione

La quota di risorse di cui all'art. 3 da destinare all'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità è determinata, per l'anno 2019, in complessivi euro **60.000,00**, ai sensi dell'articolo 7, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 43, co. 2, lettera b), del CCNL 1994-1997.

Il fondo è destinato alla remunerazione delle indennità, in relazione all'attuazione di quanto previsto dai diversi documenti di Programmazione, attribuite con atti formali.

Analogamente a quanto previsto nell'Ipotesi di accordo integrativo per l'annualità 2018, a modifica di quanto previsto nell'allegato all'Accordo Integrativo del personale non dirigenziale dell'anno 2010 e nel Verbale di Intesa tra l'allora ISFOL e le OO.SS., sottoscritto in data 6.6.2013, l'importo delle posizioni di responsabilità della fascia A è incrementato ad euro 3.000,00, mentre l'importo delle posizioni di responsabilità della fascia B è incrementato ad euro 2.000,00.



Inoltre, il fondo è destinato a remunerare n. 1 (una) indennità di posizione calcolata ai sensi dell'art. 46 del CCNL 1994-1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5, co. 5, CCNL 1998-2001, II biennio economico per un importo pari ad euro **2.000,00**.

Art. 6

Produttività individuale e collettiva

La quota residua del fondo, di cui all'art. 2, è destinata ai sensi dell'art. 43, co. 2, lett. e), CCNL 1994-1997. La produttività individuale e collettiva verrà attribuita secondo criteri coerenti con le competenze proprie del profilo e livello di appartenenza e sarà erogata sulla base di criteri di premialità, secondo la vigente normativa.

Per l'anno 2019 la quota del fondo verrà ripartita in relazione ad un giudizio sull'attività svolta dal dipendente sulla base dei documenti di Programmazione (Piano triennale, Piani annuali FSE, Progetti Strategici, ecc.) formulato dal Dirigente e/o Responsabile di Uffici/Strutture/Progetti/Servizi presso il quale il medesimo ha prestato la propria attività, tenuto conto del numero dei beneficiari in servizio nell'anno di riferimento.

Tale giudizio verrà espresso attraverso la compilazione della tabella allegata al presente Atto e predisposta in conformità ai criteri di cui all'art. 45, comma 3, CCNL 1994-1997. La Produttività individuale e collettiva verrà erogata nella misura indicata nella medesima tabella in funzione del giudizio complessivamente attribuito a ciascun dipendente.

A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche S1, S2 e S3 in essere, pari ad euro **59.092,29**, nonché alla remunerazione, ex art. 43, co. 2, lett. a), del CCNL 1994-1997, per un importo pari ad euro **50.000,00**, delle prestazioni di lavoro straordinario da riconoscere, in presenza di specifiche, motivate e circostanziate esigenze di servizio debitamente indicate dal responsabile di riferimento, nei limiti massimi previsti dall'art. 43, co. 2, lett. a), CCNL 1994-1997. In materia di lavoro straordinario, a seguito della sottoscrizione della presente Atto, deve intendersi superata ogni precedente intesa definita in ordine a tale aspetto.

SEZIONE III – Disposizioni comuni a tutti i profili

Art. 7

Tempi determinati

Ai sensi dell'art. 20, co. 2, del CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999, come confermato dall'art. 84 del CCNL Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-2018, del 19.4.2018, il trattamento giuridico ed economico previsto nel presente Atto per il personale di ruolo verrà riconosciuto anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, applicando le stesse condizioni, modalità e parametri congruenti al numero di personale e ai livelli di inquadramento.

Si precisa che gli oneri per tale personale sono totalmente a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ovvero di altri fondi non a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Sebastiano Fadda

Dr. Santo Darko Grillo



Presidente

Direttore Generale